

1500336-90.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045593/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23071779 - CPJ SANTO ANDRE, 345/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 345/2022 - CPJ SANTO ANDRE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500336-90.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500336-90.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2045593/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23071779 - CPJ SANTO ANDRE, 345/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 345/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2045593 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 345/22/929 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS IAGO DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

NICOLAS IAGO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de meio dia, na rua 25 de Janeiro, nesta cidade, trazido com ele, para entrega ao consumo de terceiros, 678 porções de maconha, 99 porções de cocaína e 61 porções de crack, sem autorização legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação, a diminuição no máximo, com regime inicial menos gravoso, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu em juízo tem uma rotina certa todos os dias. Entra as 9 na barbearia para trabalhar e sai para almoçar as 12. Durante o horário de almoço passa para comprar um cigarro de maconha. No dia dos fatos, fez como de hábito: entrou as 9 para trabalhar e saiu as 12 para almoçar e passou no local para adquirir a droga. Quando chegou a logo após tentar adquirir a droga, os policiais chegaram. A pessoa que estava vendendo droga saiu correndo. Os policiais o abordaram. Afirmou que não correu porque não consegue correr – quebrou as pernas e os pés em um acidente de moto e não mais se recuperou – tem sequelas permanentes.

A testemunha Carlos alegou que estava em patrulhamento, já sabendo que no local há venda de droga. Afirmou que há um escadão; normalmente, quem está comercializando droga fica no meio do escadão. Conseguiu ver dois indivíduos. Os dois empreenderam fuga. O parceiro fez a abordagem do acusado. Afirmou que ficou visualizando a ação do parceiro. Em dado momento, o acusado dispensou a sacola. Foi abordado. Pegaram a sacola em seguida, encontrando droga. Afirmou que não perdeu o acusado de vista. O acusado jogou a sacola na fuga. Com o acusado não havia nada. Tudo do que foi apreendido estava na sacola. A sacola foi encontrada em um matagal ao lado do escadão. A abordagem foi feita na parte da manhã. O acusado estava com um indivíduo, que não foi abordado. Alegou que o acusado tinha um problema visível na perna que o impedia de correr.

A testemunha Danilo alegou que estava em patrulhamento de rotina quando viu dois rapazes em um escadão. Ambos manuseavam uma sacola. Quando viram a equipe policial fugiram, subindo o escadão. Conseguiu alcançar o acusado e detê-lo. Com o acusado não havia nada de ilícito. Na sacola havia drogas. A sacola foi encontrada no escadão. Afirmou que viu a sacola nas mãos do acusado. Afirmou que o acusado tinha um problema visível na perna que o impedia de correr.

A testemunha Viviane alegou que no dia dos fatos o acusado estava trabalhando. Por volta das 12 horas foi informada da prisão do acusado. Trabalhou normalmente até a prisão dele. Afirmou que por volta das 12 horas, ele saía para comprar droga e

retornava por volta das 13 horas. Era hábito de o acusado sair no horário do almoço para adquirir droga. Trabalha no local há cerca de sete meses.

Este o conjunto probatório.

Os elementos postos não autorizam a condenação.

O acusado não foi abordado com a droga. Segundo consta dos autos, a sacola na qual estava a droga foi encontrada em um matagal.

Segundo os policiais, o acusado teria jogado a sacola na fuga.

O acusado, não obstante, tem um problema visível na perna, o que foi informado pelos policiais e ressaltado pelo acusado. Não sendo possível correr, não poderia ter fugido do local onde feita a abordagem.

Não houve prévia visualização do local. Não foi o acusado visto tendo contato com ninguém a não ser com o rapaz que, segundo os policiais, estava com o acusado no mesmo local da abordagem.

O acusado afirmou que foi até o local para adquirir a droga. Ser visto na companhia de uma pessoa que, segundo o acusado, estava no local comercializando a droga, leva a questionamentos acerca da conduta do acusado.

Não sendo visto praticando atos de mercancia, tal qual demonstrado nos autos, não se pode a ele atribuir a prática do comércio de drogas; para tanto, imprescindível comprovar que a atuação perfaz as condições necessárias a tal desiderato. Não se sabe se estava no local a comercializar a droga e se a droga encontrada era de propriedade dele.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu NICOLAS IAGO DA CRUZ, qualificado nos autos da prática do delito a ele atribuído na forma das disposições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA